

1501965-51.2018.8.26.0278

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Apropriação de Coisa Achada

Magistrado: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... aceitável quando o réu denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio" (HC 73.075-SP, 2ª T., rel.Maurício Correa, 12.03.1996, v.u.).

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição a aplicar, tornando definitiva da sanção em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Não estão presentes os requisitos autorizadores para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501965-51.2018.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501965-51.2018.8.26.0278

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Apropriação de Coisa Achada

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3072323/2018 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1182373 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Autor do Fato:

Roger Roberto de Alcantara

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo §3º, da Lei 9099/95.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa arguida nas alegações finais de fls. 232/238, vez que, na audiência de fls. 227/228, houve apresentação da resposta à acusação, em consonância com o rito sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/95.

No mais, não ocorreu a prescrição. Da denúncia de fl. 161, os fatos ocorreram entre 12 de fevereiro de 2018 e 23 de julho de 2018. Nos moldes do artigo 109, inciso V, é de quatro anos o prazo prescricional aplicável à hipótese. A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022, dentro do prazo prescricional, que, considerando a data dos fatos mais benéfica ao acusado (12 de fevereiro de 2018), findaria em 12 de fevereiro de 2022. Contudo, com o recebimento da denúncia em 09 de fevereiro último (fl. 227), interrompeu-se o lapso legal.

No mérito, o pedido é procedente.

O artigo 169, inciso II, Código Penal, assim descreve o delito de apropriação de coisa achada:

II - "Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entrega-la a autoridade competente, dentro do prazo de quinze dias".

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/04), auto de

exibição e apreensão (fl. 05), laudo pericial (fls. 32/33), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é certa. Isso porque a prova oral coligida é contundente e firme quanto aos elementos do delito perpetrado pelo réu. O policial Eder declarou que, em revista ao carro do acusado, encontrou o aparelho celular descrito na denúncia. Feita a consulta do IMEI do aparelho, foi constatado que se tratava de produto de furto. O réu disse que encontrou o aparelho em um baile funk. A testemunha Eduardo confirmou tais fatos e acrescentou que o réu lhe disse que, depois de encontrar o aparelho, o formatou e passou a utilizá-lo.

O réu admitiu que estava usando o aparelho, depois de nele colocar seu chip. Declarou, contudo, que não se apropriou do bem, nem dele pretendia se apossar. Recebeu-o havia poucos dias do irmão, que encontrou o celular. Usava o aparelho, porque o seu estava no conserto. Pretendia devolver o celular ao irmão, assim que o seu aparelho fosse consertado. Não ficaria com o bem para si. Não indagou o irmão sobre a origem do bem.

A versão do acusado é fantasiosa e não encontra respaldo em qualquer elemento probatório. Ao revés, não cuidou o acusado de arrolar o irmão como testemunha, a fim de lastrear a alegação. Tampouco provou que o seu próprio aparelho estivesse no conserto.

De outro passo, as testemunhas ouvidas declararam que o acusado lhes disse, na ocasião, que foi ele mesmo quem encontrou o celular no baile funk e passou a utilizá-lo. Tal narrativa é plenamente verossímil, inclusive porque o réu admitiu em seu interrogatório que estava usando o celular havia dias e não fez qualquer pesquisa para averiguar a origem do bem. Diante de tal cenário, observa-se que o réu não apenas se apossou do bem, como dele se assenhoreou a ponto de passar a usá-lo como seu. Desta feita, provado está que o acusado se apropriou do aparelho celular, não apenas que o usava circunstancialmente.

Registre-se, eventual desconhecimento da lei, ou seja, do dever de devolvê-lo, não o escusa de adimplir o comando legal, muito menos torna lícita a posse do celular. Assim, preenchidas as elementares do tipo e ausentes causas justificantes ou exculpantes, de rigor, a condenação.

Passo à fixação da pena.

O acusado ostenta três condenações transitadas em julgado em seu desfavor.

A primeira, decorrente do processo 85302/2009 da 10ª Vara Criminal de São Paulo/SP, pela prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal, com trânsito em julgado em 24/08/2010 (data anterior ao fato que aqui se julga) e com fim da execução da pena previsto para 05/04/2017 (fl. 178). Tal condenação será tomada como reincidência, não se prestando a configurar mau antecedente, para evitar dupla apenação pelo mesmo fato.

A segunda, oriunda do processo n. 0094728-68.2019, da 31ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, II, V, c.c. art. 29, caput, e artigo 70, caput, todos do CP, com trânsito em julgado em 16/10/2012 - data anterior ao fato que aqui se julga - e extinção da pena em 26/01/2018 (fl. 187). Tal fator será usado como mau antecedente e não como reincidência, evitando-se bis in idem.

A terceira, advinda do processo 634317/2010, da 04ª Vara Justiça Federal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 18/03/2011 e extinção da pena em 12/06/2016 (fl. 179). Tal fator será usado como mau antecedente e não como reincidência, evitando-se bis in idem.

Observe-se que nenhuma das penas foi cumprida na integralidade, não havendo registro de extinção na folha de antecedentes de fls. 180 a 181. Até porque o réu está em livramento condicional. Portanto, não há que se falar em reincidência prescrita.

Assim, conclui-se que o réu é indivíduo reincidente com dois maus antecedentes. Na primeira fase da dosimetria, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbra-se que a conduta do acusado não exacerbou a inerente gravidade abstrata do delito. Todavia, conforme consignado, o réu ostenta dois maus antecedentes, sendo que um deles obsta a fixação da pena de multa e o outro enseja o aumento de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena-base de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de

detenção.

Na segunda fase, conforme antes consignado, observa-se que se trata de indivíduo reincidente, o que conduzirá a um aumento de um sexto da pena, que resta fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Pontue-se que, apesar do parcial reconhecimento da autoria da conduta realizado no ato de interrogatório, as declarações do réu não podem ser aceitas para a configuração da atenuante da confissão, pois visavam a fundar a tese de atipicidade, sob a alegação de que somente usava o celular encontrado por terceiro, sem a intenção de dele se apropriar. Face a tal intento, quedou sem espontaneidade o ato, o que afasta a benesse do artigo 65. Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci:

“Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal. A propósito, anote-se: STF: “Confissão espontânea. Não aceitável quando o réu denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio” (HC 73.075-SP, 2ª T., rel.Maurício Correa, 12.03.1996, v.u.).

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição a aplicar, tornando definitiva da sanção em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Não estão presentes os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco para a suspensão condicional da pena, na forma dos artigos 44 e 77 do Código Penal, pois o réu é reincidente em crime doloso e ostenta Maus antecedentes, o que indica que os benefícios não seriam suficientes para repreender a conduta anti-social do réu. O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, pois o acusado é reincidente, o que justifica a fixação de um regime de pena intermediário para efetiva prevenção e reparação do crime, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” c.c artigo 59, ambos do Código Penal.

Por fim, decido

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar Roger Roberto de Alcântara, nascido em 05 de setembro de 1990, natural de São Paulo/SP, portador do RG n. 61469308, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semi-aberto, pela prática do crime previsto no artigo 169, inciso II, do Código Penal.

Ante o vulto da pena imposta, que não será cumprida em regime de máxima segregação, reconheço o direito de recorrer em liberdade. Reconheço o direito do réu apelar em liberdade.

Expeça-se guia de execução, que será provisória, caso haja recurso de qualquer das partes.

Concedo ao réu a gratuidade da justiça, já que assistido pelo convênio com a a Defensoria Pública e não restou demonstrado que possui posses incompatíveis com a declaração de pobreza. Sucumbente, condeno-o ao pagamento das custas e despesas do processo, cuja execução fica suspensa por força da gratuidade ora concedida.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em proveito da patrona dativa, no patamar máximo da tabela.

Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa (DPE).

P.I.

São Paulo, 14 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA